

1504368-77.2019.8.26.0077

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Leonardo Lopes Sardinha

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... dos fatos, estavam acontecendo diversos furtos no comercio da cidade e foi informado sobre um furto mediante rompimento de uma porta, sendo que o furtador estaria na companhia de uma mulher.

Narrou que no dia seguinte ao delito, a dona de um estabelecimento próximo reconheceu os réus andando pela rua e, ao serem indagados sobre o furto, evadiram-se do local, oportunidade em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

2ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

SENTENÇA

Processo nº:

1504368-77.2019.8.26.0077

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SILVANI PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo Lopes Sardinha

VISTOS.

PAULO PEREIRA ROSA e SILVANI PEREIRA, qualificados nos autos, foram denunciados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 155, § 4º, Incisos I e IV do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 30 de setembro de 2019, por volta de 12h45min, na rua Saudades, 573, Centro, nesta cidade e comarca de Birigui, Paulo Pereira Rosa e Silvani Pereira, mediante concurso e com unidade de desígnios e com rompimento de obstáculo, subtraíram, para eles, coisa alheia móvel, consistente na quantia de R\$ 500,00 (quinhentos reais), pertencente à vítima Cristian César Puertas.

A denúncia foi recebida às fls. 191/192. Devidamente citada, a ré Silvani ofereceu resposta escrita à acusação às fls. 264/273.

O réu Paulo foi citado por edital fls. (241/242) e não compareceu o Juízo, motivo pelo qual foi determinada a suspensão do processo, nos termos do art. 366, do CPP,

fls. 248/251. O desmembramento foi determinado à fl. 324.

Ratificada a decisão que recebera a denúncia, designou-se audiência, oportunidade em que foram colhidas as declarações da vítima, uma testemunha de acusação e uma testemunha de defesa, interrogando-se a acusada (fls. 312/313).

O representante do Ministério Público apresentou alegações finais oralmente requerendo a procedência da acusação e, por conseguinte, a condenação da ré, nos termos da denúncia ofertada.

A Defesa apresentou suas alegações finais em memoriais às fls. 314/323, postulando a improcedência da ação por insuficiência de provas com a incidência do princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a fixação da pena em seu patamar mínimo legal e que seja fixado o regime aberto.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido deduzido na presente ação penal é parcialmente procedente, nos termos das razões fáticas e jurídicas adiante alinhadas.

Encerrada a instrução processual, a materialidade delitiva restou incontroversa pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05, fotografias de fl. 7 e 29, laudos de criminalística de fls. 55/58, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

A autoria, da mesma forma, restou indubitosa.

Interrogada em Juízo, Silvani Pereira negou a prática do furto, acrescentando que não conhece ninguém de nome Paulo Pereira Rosa. Declarou que mora na cidade de Rio Preto e que é vendedora ambulante de doces. Narrou que no dia dos fatos chegou sozinha na cidade de Birigui para vender doces. Indagada, disse que se hospedou em um hotel antes de ir embora e não fugiu da cidade.

Por sua vez, a vítima Cristian relatou que os réus já invadiram seu comércio duas vezes e na última vez, mediante arrombamento de uma porta, conseguiram furtar a quantia de R\$ 500,00 em dinheiro guardada em uma gaveta no escritório que seria usada para troco.

Narrou que pelas imagens da câmera, Silvani ficava andando pelos corredores da loja dando suporte para Paulo e na última tentativa de furtarem novamente o local, foram reconhecidos por outros comerciantes, momento em que os réus conseguiram se evadir do local em direção a uma escola, onde Paulo conseguiu pular o muro para se proteger e Silvani conseguiu entrar em um ônibus e fugir.

O policial militar Fausto Haruo relatou que na época dos fatos, estavam acontecendo diversos furtos no comércio da cidade e foi informado sobre um furto mediante rompimento de uma porta, sendo que o furtador estaria na companhia de uma mulher. Narrou que no dia seguinte ao delito, a dona de um estabelecimento próximo reconheceu os réus andando pela rua e, ao serem indagados sobre o furto, evadiram-se do local, oportunidade em que vários comerciantes iniciaram uma perseguição até uma escola, onde Paulo conseguiu pular o muro para se proteger.

Relatou que, após a perseguição, a polícia militar foi acionada e conseguiram abordar somente Paulo. O depoente afirmou que Paulo confessou o delito e asseverou que estava na companhia de Silvani Pereira. Declarou que Silvani não foi localizada na cidade de Birigui e soube posteriormente que a ré foi presa em flagrante na cidade de Rio Preto.

A testemunha de defesa Michele Sedlacek indagada sobre o reconhecimento feito por

Paulo referente à ré, disse não se recordar sobre o fato.

Pois bem. Conforme se depreende do conjunto probatório, não restam dúvidas de que a acusada praticou o furto descrito na denúncia.

No caso vertente, analisadas as imagens da câmera de segurança, verifica-se que Silvani permaneceu nas imediações dos corredores do estabelecimento a fim de facilitar o arrombamento da porta do escritório pelo seu comparsa (fls. 07/09). Cabe ressaltar que a vítima confirmou os fatos como descrito na denúncia. Outrossim, o policial militar prestou depoimento harmonioso com os fatos descritos na peça acusatória, narrando com convicção a abordagem e localização dos acusados. Referidos depoimentos, cabe ressaltar, têm valor probatório idêntico àquele prestado por outras pessoas, notadamente se em sintonia com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos.

É ilustrativo o escólio jurisprudencial adiante colacionado, do Tribunal de Justiça de São Paulo: "PROVA - Testemunha - Policial - Revestindo-se de inquestionável eficácia o depoimento de servidores policiais, não se pode desqualificá-lo por emanar de agente estatal incumbido da repressão penal, circunstância que não afeta positiva ou negativamente o valor de sua palavra - Recurso não provido." (Apelação Criminal n. 990.08.040006-1 - Limeira - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 10.02.09 - V.U. - Voto n. 6224).

Sendo ainda entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal: "É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (...) STJ - HC 76.557-RJ 2ª T., rel Carlos Velloso, 04.08.1998.

De outro lado, a ré não apresentou nenhum fato concreto ou justificativa convincente que pudesse contrariar as provas produzidas na presente ação penal. Ao contrário, apresentou versão frágil que restou isolada nos autos. Outrossim, impõe-se o reconhecimento da qualificadora do concurso de duas ou mais pessoas na prática do delito em questão. Isso porque o conjunto probatório demonstra com clareza que o furto foi praticado em comparsaria.

Por outro lado, incabível o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo descrita na denúncia à medida que o laudo pericial juntado aos autos não atesta referida circunstância, indicando a ocorrência de "reforma recente", pontuando: "após as constatações, não foi possível a coleta de vestígios que venham a permitir a futura identificação do autor ou dos autores" (fls. 55/58).

Destarte, demonstradas a materialidade e autoria delitivas quanto ao crime de furto qualificado, um decreto condenatório é medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena.

Analisadas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que a ré ostenta péssimos antecedentes (0009684-67.2008.8.26.0066, 0033270-68.2007.8.26.0196, 0005283-81.2007.8.26.0576, 0015050-75.2009.8.26.0576, 0055504-29.2011.8.26.0576, 0063108-80.2007.8.26.0576 e 0065400-62.2012.8.26.0576 - fls. 174/184). Dito isso, fixo a pena-base em 1/5 acima do mínimo legal, isto é, 02 (dois anos) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase de dosimetria da pena, presente a agravante da reincidência (Processo nº 0038973-32.2007.8.26.0114 - fls; 174/184), de modo que agravo a pena

em 1/6, atingindo 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 14 dias-multa.
Por fim, não se verificam, no presente feito, causas de diminuição ou aumento de pena, de modo que torno definitiva a pena em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 14 dias-multa.

A ré não é primária, eis que já condenada por outros delitos (fls. 174/184). Ainda, considerando a sua personalidade e a sua conduta social, com fundamento no artigo 33, § 2º, do Código Penal, a pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Por identidade de razões, não preenche os requisitos legais para substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à suspensão condicional da pena.

Contudo, a ré poderá recorrer em liberdade, porquanto respondeu ao presente processo solta e permanecem ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR SILVANI PEREIRA, qualificada nos autos, como incurso no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena 02 (dois) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, cujo valor unitário fixo no mínimo legal.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado. A ré poderá, contudo, recorrer em liberdade. Oportunamente expeça-se mandado de prisão.

Comprovada a hipossuficiência da ré evidenciada nos autos – notadamente pelos documentos juntados, bem como pela indicação de defensor dativo para patrocínio de seus interesses, defiro-lhe os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Portanto, isenta do recolhimento de taxa judiciária.

Deixo de fixar valor mínimo para indenização, eis que não há prova documental suficiente para demonstrar, com segurança, qual o valor do prejuízo experimentado, devendo referida questão ser dirimida no Juízo Cível.

Transitada em julgado, comunique-se a Justiça Eleitoral, para os fins previstos no art. 15, III, da CF.

P.R.I.

Birigui, 19 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA